PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la reforma del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones

Reglamenta la reforma del RIGI: escala de montos mínimos, cálculo y aprobación del Plan de Contrapartida, medición de la curva de contenido nacional, auditoría independiente (primera a los 18 meses), pérdida proporcional de beneficios, nueva ventana de adhesión y migración voluntaria.

Propuesta 22: Grandes inversiones que compran en el país · Propuesta 21: Beneficios a grandes inversiones a cambio de obras
Cuándo: Fase I (dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley de reforma del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: apertura sectorial, contrapartida territorial y contenido nacional»)
Trámite: Decreto reglamentario (art. 99 inc. 2 CN); refrenda el ministro de Economía. Solo puede dictarse después de la ley «Ley de reforma del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: apertura sectorial, contrapartida territorial y contenido nacional».

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° 27.742 y su modificatoria N° […], los Decretos Nros. 749/2024 y 105/2026, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° […] modificó el Título VII de la Ley N° 27.742, Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, para abrirlo a toda actividad productiva, fijar montos mínimos por sector y por región, exigir un Plan de Contrapartida territorial y una curva decreciente de contenido nacional, limitar la exención de derechos de importación a los bienes sin producción local registrada y abrir una nueva ventana de adhesión con migración voluntaria de los proyectos ya aprobados.

Que el artículo 17 de esa ley encomienda al Poder Ejecutivo nacional su reglamentación dentro de los noventa (90) días de su publicación.

Que el Decreto N° 749/2024 reglamentó el régimen original, incluido el compromiso de adquisición a proveedores locales en los artículos 47 a 51 de su Anexo I, y que ese compromiso queda reemplazado, para los nuevos planes de inversión, por la curva de contenido nacional.

Que el valor de la contrapartida se calcula sobre el beneficio fiscal que el Estado resigna y no sobre la inversión, por lo que corresponde fijar una metodología uniforme y pública para estimarlo.

Que la verificación por auditores independientes, la publicación de cada obra y la pérdida proporcional de beneficios dan previsibilidad al inversor y permiten a cada comunidad exigir lo comprometido.

Que los proyectos aprobados antes de la reforma conservan sus derechos adquiridos y solo quedan alcanzados por las nuevas obligaciones si optan por migrar.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Apruébase la reglamentación del Título VII de la Ley N° 27.742, Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en el texto establecido por la Ley N° […] (en adelante, «la ley de reforma»), en lo relativo a los montos mínimos por sector y por región, el Plan de Contrapartida, la curva de contenido nacional, la verificación independiente, la pérdida proporcional de beneficios, la nueva ventana de adhesión y la migración voluntaria de los proyectos ya aprobados, conforme a los artículos siguientes.

ARTÍCULO 2°.- Autoridad de aplicación. El Ministerio de Economía, autoridad de aplicación del RIGI, ejercerá las funciones que le asigna el artículo 15 de la ley de reforma y dictará las normas complementarias del presente decreto. Actuará con intervención de la Secretaría de Producción y Comercio del Ministerio de Economía en lo relativo al contenido nacional y al registro público de oferta local, y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en lo relativo a beneficios tributarios y aduaneros.

ARTÍCULO 3°.- Escala de montos mínimos (artículo 173). La autoridad de aplicación establecerá y publicará, dentro de los SESENTA (60) días de la entrada en vigencia del presente decreto, la escala de montos mínimos de inversión por sector y por región prevista en el artículo 173 de la Ley N° 27.742, dentro de los límites de ese artículo. Considerará, para cada sector, la escala técnica mínima de una planta o proyecto eficiente, y para cada región, los indicadores oficiales de desarrollo relativo publicados por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC). Con los mismos indicadores determinará las zonas de menor desarrollo relativo a que se refiere el inciso c) de dicho artículo. Los criterios, su ponderación y la escala resultante se publicarán completos y solo podrán modificarse con efecto para las solicitudes que se presenten después de la modificación.

ARTÍCULO 4°.- Beneficio fiscal estimado (artículo 176 bis). A los fines del artículo 176 bis de la Ley N° 27.742, el beneficio fiscal estimado del proyecto es la suma, a valor presente, de los tributos y derechos que el Estado nacional deja de percibir durante el plazo del proyecto por aplicación de los incentivos del régimen, comparados con el tratamiento general, calculada sobre el plan de inversión y las proyecciones de la solicitud. La autoridad de aplicación aprobará y publicará, con intervención de la ARCA, la metodología de cálculo y la tasa de descuento, que serán uniformes para todos los proyectos. El valor del Plan de Contrapartida resulta de aplicar a ese beneficio el porcentaje fijado en el artículo 176 bis y se recalculará cuando una ampliación o modificación del plan de inversión altere el beneficio en más de un DIEZ POR CIENTO (10 %).

ARTÍCULO 5°.- Presentación y contenido del Plan de Contrapartida. El Plan de Contrapartida se presentará junto con la solicitud de adhesión y contendrá, como mínimo: a) las obras elegidas del catálogo público del artículo 176 ter de la Ley N° 27.742, con su localización, proyecto, costo y cronograma de ejecución con hitos anuales; b) la acreditación de que su valor alcanza el resultante del artículo 4° del presente decreto; c) las condiciones de acceso abierto de cada obra; d) el plan de mantenimiento financiado por el vehículo de proyecto único, con su plazo y monto; y e) la fecha y el modo de transferencia de cada obra al Estado provincial o municipal. Se entiende por acceso abierto que la obra pueda ser utilizada por cualquier persona o empresa en condiciones no discriminatorias y que no se destine al uso exclusivo o preferente del proyecto.

ARTÍCULO 6°.- Aprobación provincial y municipal. El vehículo de proyecto único presentará el Plan a la provincia y a los municipios del área de influencia del proyecto, que se pronunciarán por acto expreso y publicado dentro de los SESENTA (60) días. El acto de aprobación integrará la solicitud de adhesión. Si el Plan fuera observado, el vehículo de proyecto único podrá reformularlo. Conforme al artículo 176 bis de la Ley N° 27.742, la autoridad de aplicación no aprobará la adhesión ni otorgará beneficio alguno sin el Plan aprobado.

ARTÍCULO 7°.- Catálogos en elaboración. Hasta que cada provincia apruebe su catálogo público conforme al artículo 176 ter de la Ley N° 27.742, y por un plazo que no excederá el previsto en ese artículo, el Plan de Contrapartida podrá integrarse con obras que la provincia declare prioritarias por acto publicado y fundado en los criterios públicos de selección del catálogo, las que quedarán incorporadas a él.

ARTÍCULO 8°.- Medición del contenido nacional (artículo 176 quater). El contenido nacional se medirá por año de proyecto, contado desde la fecha de aprobación de la adhesión, como el cociente entre: a) las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas a proveedores inscriptos en el registro público de oferta local del artículo 176 quinquies de la Ley N° 27.742 que cumplan los criterios de origen nacional vigentes; y b) el total de las adquisiciones del vehículo de proyecto único en los rubros que, a la fecha de cada compra, tengan oferta local registrada. Los servicios de ingeniería, los servicios basados en el conocimiento y los demás servicios prestados desde el país por proveedores inscriptos se computan como contenido nacional. El vehículo de proyecto único presentará una declaración jurada anual dentro de los NOVENTA (90) días del cierre de cada año de proyecto, que será objeto de la verificación del artículo 10. Los artículos 47 a 51 del Anexo I del Decreto N° 749/2024 no se aplican a los planes de inversión aprobados conforme a la ley de reforma.

ARTÍCULO 9°.- Registro público de oferta local. El registro público de oferta local del artículo 176 quinquies de la Ley N° 27.742 se organizará por rubro y posición arancelaria conforme a la resolución que dicte la Secretaría de Producción y Comercio. La certificación técnica de la capacidad de los proveedores inscriptos estará a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI). La ARCA consultará el registro, a la fecha de cada importación, para aplicar la limitación de la exención prevista en el último párrafo del artículo 190 de esa ley.

ARTÍCULO 10°.- Auditoría técnica independiente (artículo 176 sexies). La autoridad de aplicación llevará un registro público de auditores técnicos independientes y los seleccionará para cada proyecto mediante procedimiento público de antecedentes y precio. No podrán ser seleccionados quienes hayan prestado servicios al vehículo de proyecto único, a sus accionistas o a sus contratistas principales en los TRES (3) años anteriores. El mismo auditor no podrá verificar un proyecto por más de TRES (3) períodos consecutivos. La primera auditoría se realizará a los DIECIOCHO (18) meses de la aprobación del proyecto y las siguientes en forma anual, sobre el Plan de Contrapartida y la curva de contenido nacional. Los informes se publicarán completos dentro de los TREINTA (30) días de su entrega. El costo de las auditorías se atenderá conforme al artículo 16 de la ley de reforma.

ARTÍCULO 11°.- Publicación de las obras. Cada obra comprometida en un Plan de Contrapartida, su costo, su cronograma, su avance físico y financiero y su recepción se publicarán en el sistema público de contrataciones abiertas, en tiempo real y como máximo dentro de los CINCO (5) días hábiles de producido cada hecho, en formato de datos abiertos.

ARTÍCULO 12°.- Pérdida proporcional de beneficios (artículo 217 bis). A los fines del artículo 217 bis de la Ley N° 27.742, el porcentaje de incumplimiento se determinará: a) en el Plan de Contrapartida, como la proporción del valor de las obras que, según el cronograma, debían estar ejecutadas a la fecha de la verificación y no lo están; b) en la curva de contenido nacional, como la diferencia entre el porcentaje exigido para el año de proyecto y el alcanzado, dividida por el porcentaje exigido. Cuando haya incumplimiento en ambos, se aplicará el mayor. La pérdida alcanza, en ese porcentaje, a todos los beneficios del régimen desde la fecha de la verificación, y la devolución, en el mismo porcentaje, a los beneficios percibidos en el período verificado, con los intereses que correspondan conforme a la legislación tributaria y aduanera. Se aplicará el procedimiento de los artículos 211 a 217 de esa ley, con intimación previa y derecho de defensa. La ARCA ejecutará la devolución.

ARTÍCULO 13°.- Nueva ventana de adhesión (artículo 12 de la ley de reforma). El plazo de DOS (2) años para solicitar la adhesión previsto en el artículo 12 de la ley de reforma se cuenta desde la entrada en vigencia del presente decreto. Las solicitudes en trámite a esa fecha podrán optar, conforme al artículo 18 de la ley de reforma, por continuar con el régimen anterior o ajustarse al reformado, dentro de los NOVENTA (90) días.

ARTÍCULO 14°.- Migración voluntaria (artículo 13 de la ley de reforma). Los proyectos aprobados antes de la entrada en vigencia de la ley de reforma podrán solicitar su migración dentro del plazo del artículo anterior, acompañando el Plan de Contrapartida calculado sobre el beneficio fiscal estimado por el plazo que les reste y el compromiso de contenido nacional según la curva, computando como año de proyecto el que corresponda desde su aprobación original. Como beneficio adicional, el proyecto migrado podrá incorporar sus ampliaciones e inversiones adicionales con los beneficios de una nueva adhesión, sin exigencia de un nuevo monto mínimo, y sin exceder los que correspondan a una nueva adhesión. La migración no altera los derechos adquiridos respecto de la inversión ya aprobada. El proyecto que no migre conserva el régimen vigente al tiempo de su aprobación y no queda alcanzado por el artículo 217 bis de la Ley N° 27.742.

ARTÍCULO 15°.- Escala superior del régimen. Si resultara aplicable el artículo 14 de la ley de reforma, las disposiciones del presente decreto se aplicarán a los proyectos de la escala superior del régimen, sin perjuicio de los beneficios específicos que les otorgue su ley.

ARTÍCULO 16°.- Informe anual. La autoridad de aplicación publicará cada año un informe con los proyectos adheridos y migrados, el beneficio fiscal estimado de cada uno, el valor de sus Planes de Contrapartida, el contenido nacional alcanzado, los resultados de las auditorías y las infracciones aplicadas.

ARTÍCULO 17°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 18°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app